



Myndighetsnämnden

2023-11-22

1

Plats och tid Kommunhuset Arvidsjaur klockan 11.00-16.00.

Beslutande Anders Harr (s), ordförande
Kenneth Bäcklund (v)
Bernt Vikström (s)
Christina Lövgren (s)
Martin Nilsson (c)

Övriga närvarande Åsa Andersson, Samhällsbyggnadschef
Camilla Grahn, Nämndsekreterare
Monika Hornig-Breitbach, bygginpektör
Berit Hemlin, ersättare i nämnden

Utses att justera Kenneth Bäcklund

Justeringens plats och tid Kommunhuset Arvidsjaur 2023-11-27 klockan 09.00

Underskrifter	Sekreterare	<u>Camilla Grahn</u>	Paragrafer	56-74
	Ordförande	<u>Anders Harr</u>		
	Justerande	<u>Kenneth Bäcklund</u>		

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2023-11-22

Datum då anslaget sattes upp 2023-11-28

Datum då anslaget tas ned 2023-12-20

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggenheten

Underskrift Camilla Grahn

Utdragsbestyrkande



Ärendeförteckning	Mn § 56	Dnr 2023-771	006
	Sammanträdesplan 2024 för Myndighetsnämnden		
	Mn § 57	Dnr 2023-772	006
	Årshjul för uppföljning och rapportering av Myndighetsnämndens verksamhet 2024		
	Mn § 58	Dnr 2022-658	041
	Uppföljning – Intern kontrollplan för Myndighetsnämnden 2023		
	Mn § 59	Dnr 2023-773	041
	Fastställande - Intern kontrollplan 2024 Myndighetsnämnden		
	Mn § 60	Dnr 2023-774	004
	Arkivbeskrivning inklusive dokumenthanteringsplan för Myndighetsnämnden från och med 1 jan 2024		
	Mn § 61	Dnr 2023-775	042
	Kundundersökning inom livsmedelstillsyn		
	Mn § 62	Dnr 2023-778	042
	Kundundersökning inom miljötillsyn		
	Mn § 63	Dnr 2023-685	230
	Byggsanktionsavgift – Donkaberget 1:58		
	Mn § 64	Dnr 2023-585	230
	Byggsanktionsavgift – Krokträsk 1:7		
	Mn § 65	Dnr 2020-791	230
	Åtgärdsföreläggande – Anden 4		
	Mn § 66	Dnr 2023-294	511
	Skoterleder inom Arvidsjaur kommun – information och åtgärdsbehov		
	forts.		



Extra ärenden

Mn § 67 Dnr 2023-794 012
Verksamhetsplan och behovsutredning 2024-2026 för alkohol, tobak,
läkemedel

Mn § 68 Dnr 2023-795 051
Indexuppräkningsplan av timtaxan för tillsyn inom miljöbalkens områden

Mn § 69 Dnr 2023-796 051
Indexuppräkningsplan av timtaxan för livsmedelskontroll

Mn § 70 Dnr 2023-797 051
Indexuppräkningsplan av timavgift i taxan för tillsyn enligt tobakslagen,
alkohollagen samt lagen för handel med vissa receptfria läkemedel

Mn § 71 Dnr 2023-805 012
Riktlinjer för serveringstillstånd

Mn § 72 Dnr 2020-791 221
Rättelse av Myndighetsnämndens beslut 2023-09-20 §45
Byggsanktionsavgift Anden 4, nybyggnad av garage avvikande
från bygglovet, dnr 2020-791.

Övriga ärenden

Mn § 73
Redovisning av delegationsbeslut och meddelandeärenden

Mn § 74
Förvaltningschefens rapport samt redovisning av ekonomi



Myndighetsnämnden

2023-11-22

4

Mn § 56

Dnr 2023-771

006

Sammanträdesplan 2024
för Myndighetsnämnden

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsenheten har upprättat förslag till
sammanträdesplan för Myndighetsnämnden för år 2024.

Nämndsmöten med start kl. 11.00, eventuella teman med start före kl. 11.00.
Eventuella teman framgår av kallelsen.
Arbetsutskott för Myndighetsnämnden startar kl. 13.00.

Utskott

Onsdag den 24 januari
Onsdag den 28 februari
Onsdag den 10 april
Onsdag den 29 maj
Onsdag den 28 augusti
Onsdag den 25 september
Onsdag den 6 november

Nämnd

onsdag den 7 februari
onsdag den 13 mars
onsdag den 24 april
onsdag den 12 juni
onsdag den 18 september
onsdag den 9 oktober
onsdag den 20 november

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämndens sammanträdesplan för år 2024 antas.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2023-11-22

5

Årshjulet för uppföljning och rapportering av Myndighetsnämndens verksamhet 2024

Mn § 57

Dnr 2023-772

006

Förslag föreligger att fastställa årshjul för uppföljning och rapportering av Myndighetsnämndens verksamhetsområde 2024.

Myndighetsnämndens beslut

Nedanstående uppföljnings- och rapporteringsplan för Myndighetsnämndens verksamhetsområde antas.

Varje nämndssammanträde

- Redovisning av ekonomi och förvaltningschefens rapport.

Februari månad – första nämndssammanträdet

Mars - andra nämndssammanträdet

- Årsbokslut med verksamhetsberättelse, investeringsredovisning och måluppfyllelse.
- Årsredovisning systematiskt arbetsmiljöarbete år 2023
- Kundundersökning bygglov
- Mål- och resursplan för år 2025-2027

April - tredje nämndssammanträdet

Juni - fjärde nämndssammanträdet

September - femte nämndssammanträdet

- Delårsrapport t.o.m. 2024-08-31
- Verksamhetsberättelse t.o.m. 2024-08-31
- Revidering av ev. taxor som ska upp i kommunfullmäktige

Oktober - sjätte nämndssammanträdet

November - sjunde nämndssammanträdet

- Sammanträdesplan år 2025
- Årshjul för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet år 2025
- Tillsynsplan- och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkohol, åren 2025-2027
- Uppföljning av intern kontrollplan år 2024
- Fastställande av intern kontrollplan för år 2025
- Indexuppräkningsplan av timavgifter

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Uppföljning av
intern kontrollplan
för år 2023

Mn § 58

Dnr 2022-658

041

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för verksamhets- och ekonomi-styrning. I reglementet finns ett kapitel som avser internkontroll.

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att:

- Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
- Minimera risker, stärka system och rutiner
- Stärka att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra
- Säkra en rättvisande redovisning
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredsställande kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt en relevant och rättvisande information om verksamheten.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett ledningssystem för all verksamhet. Alla komponenter måste finnas och fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande.

Den interna kontrollplanen antas varje år och nämnden ska i samband med delårsrapport och årsredovisning rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2023-11-22 antas, enligt bilaga.
2. Uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

Exp.
Anslagstavlan
Revisorerna
Ekonomi
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2023-11-22

7

Mn § 59

Dnr 2023-773

041

Fastställande av
intern kontrollplan år
2024

Kommunfullmäktige har 2023-04-25 § 57 antagit reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning. I reglementet finns ett kapitel som avser intern kontroll.

Den interna kontrollen ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande övergripande internkontrollmål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och rapportering om verksamheten
- Säkerställa att lagar, författningar, bestämmelse och överenskommelser efterlevs
- Kommunfullmäktiges mål, anvisningar och instruktioner följs med tillräcklig kvalitet

Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontroll inom respektive verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande.

Förslag till internkontrollplan har upprättats.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Internkontrollplan 2024 för Myndighetsnämnden antas.

Exp.
Anslagstavlan
Revisorerna
Ekonomi
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Arkivbeskrivning
inklusive doku-
menthanterings-
plan för Myndighets-
nämnden från och
med 1 jan 2024

Mn § 60

Dnr 2023-774

004

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4, § 2) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning.

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som uppkommer.

I arkivvård ingår även att avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar, samt att verkställa föreskriven gallring i arkivet. Enligt arkivreglemente för Arvidsjaur kommun ska varje myndighet inom kommunen upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Den hantering av handlingar som föreskrivs i dokumenthanteringsplanen är bindande för verksamheten.

Tillsammans ger arkivbeskrivningen och dokumenthanteringsplanen kontroll och överblick över myndighetens allmänna handlingar. Det är till nytta för det interna arbetet och underlättar allmänhetens insyn i kommunens arbete.

Sedan den senast upprättade arkivbeskrivningen har förändringar skett som inverkar på uppkomsten och förvaringen av de allmänna handlingarna.

- Den 1 januari 2023 infördes en ny politisk organisation som innebar att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden bytte namn till myndighetsnämnden
- Under hösten/vintern 2023 kommer ett digitalt e-arkiv införas i kommunen
- De senaste åren har miljö- och bygg succesivt utvecklat flera e-tjänster för olika ärenden. E-tjänsterna är sedan hösten 2023 integrerade med ärendehanteringssystemet EDP Vision. Antalet inkomna digitala handlingar ökar därigenom.

Det kommer fortsatt vara så att pappershandlingar kommer att komma in till myndigheten även efter den 31 dec 2023. Dessa kan gallras om myndigheten fattar beslut om gallring efter inskanning.

forts.



forts Mn § 60

Dnr 2023-774

004

Arkivförfattningarna hindrar inte att ett ärende är helt digitalt (om man bortser att vissa handlingar behöver finnas i ursprungligt skick).

Följande handlingar och ärenden kan behöva bevaras i pappersform för alltid eller efter en viss tid efter skanning oavsett om de upprättats inom den egna myndigheten eller har kommit in till myndigheten:

- Justerade protokoll
- Avtal och kontrakt
- Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande
- Handlingar som behövs för bevisvärde
- Handlingar som p.g.a. format, gråskala, färg eller andra egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad fil

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för myndighetsnämndens verksamhet har upprättats. Dokumentet ersätter tidigare antagen arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan (mbhn § 28/2019).

Myndighetsnämndens beslut

1. Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden antas.
2. Tidigare beslut om arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan (mbhn § 28/2019) upphävs från och med den 1 jan 2024.
3. Allmänna handlingar i pappersform som inkommer efter den 31 dec 2023 gallras efter skanning
4. Från gallring efter skanning undantas pappershandlingar där underskrift krävs p.g.a. krav i lagstiftning.
5. Följande handlingar och ärenden bevaras fortsatt i pappersform:
 - Justerade protokoll som inte signeras digitalt
 - Avtal och kontrakt som inte signeras digitalt
 - Handlingar som behövs för att styrka ett legat förhållande
 - Handlingar som behövs för bevisvärde
 - Handlingar som p.g.a. format, gråskala, färg eller andra egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad fil
6. Utskrifter av elektroniska diarietförda handlingar i ärenden bör endast göras i undantagsfall.
7. Utskrifter av diariets arkivlistor i diarienummer- och diarieplansnummerordning/år bör upphöra

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 61

Dnr 2023-775

042

Kundundersökning
inom livsmedels
tillsyn

Enligt fastställda mål för myndighetsnämnden ska det genomföras en kundundersökning inom livsmedelstillsynens verksamhetsområde vartannat år. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur livsmedelskontroll, nyregistreringar, information m.m. fungerar sett ur verksamhetsutövarnas synvinkel.

Målsättningen är att enkätfrågorna om service, bemötande och handläggningstid ska ge minst betyget 3,7 på en femgradig skala.

Enkäten har skickats ut till livsmedelsföretag som miljö- och byggenheten genomför livsmedelskontroll hos. Totalt har 57 livsmedelsföretag fått enkäten och 37 har svarat. Det motsvarar en svarsfrekvens på 65%.

I enkäten har en femgradig skala använts. Värdet 1 är det lägsta värdet och motsvarar ett stort missnöje medans värde 5 motsvarar att vara helt nöjd. Svaren redovisas i form av medelvärden på den 5-gradiga skalan. I bedömningen av de inkomna enkätsvaren betraktas värden under 3 som låga och värden mellan 3 och 3,5 som godtagbara men att utrymme för förbättringar finns.

Medelvärdet för samtliga enkätsvar år 2023 var 3,8 och för frågorna om service, bemötande var medelvärdet 4,1 och för handläggningstid var medelvärdet 4,0.

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen godkänns.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2023-11-22

11

10

Mn § 62

Dnr 2023-778

042

Kundundersökning
inom miljötillsyn

Enligt fastställda mål för myndighetsnämnden ska det genomföras en kundundersökning inom miljötillsynens verksamhetsområde vartannat år. Syftet med undersökningen är att sammanställa en bild av hur tillsyn, information och anvisningar fungerar sett ur verksamhetsutövarnas synvinkel.

Målsättningen är att enkätfrågorna om service, bemötande och handläggningstid ska ge minst betyget 3,7 på en femgradig skala.

Enkäten har skickats till företag som miljö- och byggenheten utövar miljötillsyn på och som betalar årlig miljötillsynsavgift. Totalt har 31 enkäter skickats ut och 17 svar har inkommit. Det motsvarar en svarsfrekvens på 55 %.

I enkäten har en femgradig skala använts. Värde 1 är det lägsta värdet och motsvarar ett stort missnöje medan värde 5 motsvarar att vara helt nöjd. Svaren redovisas i form av medelvärden på den 5-gradiga skalan. I bedömningen av de inkomna enkätsvaren betraktas värden under 3 som låga och värden mellan 3 och 3,5 som godtagbara men att utrymme för förbättringar finns.

Medelvärdet för samtliga enkätsvar år 2023 var 3,7.

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen godkänns.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Byggsanktionsavgift
- nybyggnad av
fritidshus avvikande
från bygglovet,
Donkaberget 1:58

Mn § 63

Dnr 2023-685

221

Vid tillsynsbesök på fastigheten DONKABERGET 1:58 den 2023-08-28 konstaterade myndighetsnämnden att ett fritidshus och en komplementbyggnad hade uppförts på fastigheten avvikande från bygglovet, dvs utan bygglov och startbesked.

Vid tillsynsbesöket noterade myndighetsnämnden följande:

- huset placerades med husknuten direkt på fastighetsgränsen
- komplementbyggnad står till hälften på angränsande fastighet Donkaberget 1:1

Efter kontrollmätning av gränspunkter noterade myndighetsnämnden följande:

- Markröret har flyttats 11 meter mot söder

Kommunicering har skett i ärendet och byggherren har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ett mejl har inkommit 2023-10-13 där byggherren beskriver att han placerade byggnaden efter bästa förmåga och att markarbeten påbörjades redan innan de köpte fastigheten. De påstår att markröret fanns redan på fel ställe när de köpte fastigheten.

En ansökan om ändrad placering i efterhand inkom 2023-10-02 och beviljades 2023-10-11 eftersom ett skriftligt godkännande av placeringen inkom från Sveaskog som är berörd markägare.

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 62 §§ PBL, samt 9. kap. 1 § och 6 § punkt 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, påförs (namn) och (namn), (adress), ägarna till fastigheten, Donkaberget 1:58, en byggsanktionsavgift om 22 509 kronor.

Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.

forts.



forts Mn § 63

Dnr 2023-685

221

Skäl till beslut

Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder.

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Bestämmelser om byggsanktionsavgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Beräknad byggsanktionsavgift är 45 018 kronor. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelserna inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Om rättelse sker, dvs, det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner eller ingripanden har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL. Rättelse har inte skett.

Byggnaden avviker från beviljat bygglov vilket innebär att byggnaden är uppförd utan bygglov och startbesked. Det föreligger därför skäl för nämnden att ta ut en byggsanktionsavgift. Att fastighetsägaren har ansökt om bygglov i efterhand och därefter fått bygglov i efterhand innebär inte att en rättelse som medför befrielse från byggsanktionsavgift har vidtagits.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är oproportionerlig. Nämnden anser att avgiften är oproportionerlig och ska sättas ned till hälften dvs. 22 509 kronor.

Något skäl för att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift föreligger inte.

Exp
Anslagstavlan
Fastighetsägare
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 64

Dnr 2023-585

221

Byggsanktionsavgift -
Olovlig nybyggnad
av fritidshus,
Krokträsk 1:7

Vid tillsynsbesök på fastigheten KROKTRÄSK 1:7 den 18. Augusti 2023 konstaterade myndighetsnämnden att ett fritidshus hade uppförts på fastigheten utan bygglov och startbesked.

Vid tillsynsbesöket noterade myndighetsnämnden följande:

- ett fritidshus har uppförts på platsen helt avvikande från bygglovet som beviljades 2019-05-08
- det innebär att ett fritidshus har uppförts utan bygglov och startbesked.

Kommunicering har skett i ärendet och byggherren har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ett mejl har inkommit 2023-10-04 där byggherren beskriver att han kunde bygga ett mindre hus eftersom han hade tidigare fått bygglov för ett helt nytt hus med vatten och avlopp. Han förstod inte heller att han behövde ett startbesked. En ny ansökan inkom 2023-10-04 och beviljades i efterhand 2023-10-20.

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 62 §§ PBL, samt 9. kap. 1 § och 6 § punkt 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, påförs (namn), (adress), ägare till fastigheten, Krokträsk 1:7, en byggsanktionsavgift om 23 165 kronor.

Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.

Skäl till beslut

Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder.

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Bestämmelser om byggsanktionsavgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Beräknad byggsanktionsavgift är 46 331 kronor. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.



forts § 64

Dnr 2023-585

221

Om rättelse sker, dvs, det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL. Rättelse har inte skett.

Byggnaden avviker från beviljat bygglov vilket innebär att byggnaden är uppförd utan bygglov och startbesked. Det föreligger därför skäl för nämnden att ta ut en byggsanktionsavgift. Att fastighetsägaren har ansökt om bygglov i efterhand och därefter fått bygglov i efterhand innebär inte att en rättelse som medför befrielse från byggsanktionsavgift har vidtagits.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är oproportionerlig.

Nämnden anser att avgiften är oproportionerligt och ska sättas ned till hälften dvs. 23 165 kronor.

Något skäl för att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift föreligger inte.

Exp
Anslagstavlan
Fastighetsägare
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Rättelseföreläggande –
Anden 4, olovlig ändring
av garagehöjd från
beviljat bygglov

Mn § 65

Dnr 2020-791

221

Myndighetsnämnden gjorde ett tillsynsbesök 2023-07-04 och noterade att takkonstruktionen av beviljat garage hade uppförts avvikande från bygglovet, med en så kallad frontespis istället för ansökt sadeltak. Anonymt klagomål inkom 2023-04-13 angående höjden av garaget.

Nämnden gjorde då ett nytt tillsynsbesök 2023-09-11 och noterade följande:

- Garaget mäter 6,67 meter upp till takets underkant (underspikningen)
- I bygglovet som beviljades 2020-10-19 beviljades ennockhöjd om 6,15 m

Byggherren har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. Yttrande från fastighetsägaren inkom 2023-08-11. Han anför att han vill ha hjälp med en ny ansökan om bygglov. Byggherren fick information om hur hans kulle få hjälp med ansökan.

Myndighetsnämnden beslutade om en byggsanktionsavgift 2023-09-20 och ett lovföreläggande för att komma in med en ansökan om bygglov för ändrad takutformning 2023-10-24. En ny ansökan inkom 2023-11-08, men är inte komplett än.

För fastigheten Anden 4 gäller detaljplanen 2505-P2019/4 kv Anden och bestämmelserna i den detaljplanen innebär bl.a. att högsta tillåten nockhöjd är angiven med 5,5 m för komplementbyggnader. Detaljplanen för Anden 4 har nyligen digitaliserats. Det innebär att tillåten takhöjd lättare kan utläsas. Då takhöjden på 6,15 m beviljades, så var den informationen svårare att utläsa i detaljplanen, varpå 6,15 m initialt beviljades.

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 20 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, föreläggs (namn), ägare till fastigheten Anden 4, att senast 2024-06-11, ha ändrad garagets takhöjd till en nockhöjd på 6,15 m, i enlighet med beviljat bygglov daterad 2020-10-19.

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut PBF (2010:900) 11 kap. 2§. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp.

forts.



forts § 65

Dnr 2023-791

221

Skäl till beslut

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen m.m.

Bygglovsenheten bedömer att den åtgärd som har vidtagits här är lovpliktig och kan inte beviljas i efterhand för att åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen och anses inte vara en liten avvikelse.

Enligt 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får byggnadsnämnden förelägga ägaren av en fastighet eller byggnadsverk att inom viss tid vidta rättelse. Bygglovsenheten bedömer det är skäligt att takhöjden på garaget ska ändras till en nockhöjd på 6,15 m senast 2024-06-11.

Upplysningar

Om föreläggandet (t.ex. att riva) inte följs får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

Exp
Anslagstavlan
Fastighetsägare
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 66

Dnr 2023-294

511

Skoterleder inom
Arvidsjaur kommun –
information och åtgärds-
behov

2023-04-26 §1 beslutade Myndighetsnämnden att uppdra till trafikhandläggare att i samverkan med berörda aktörer se över skotertrafiken på centralorten.

Möte hölls med berörda aktörer 2023-05-10. På mötet deltog K4, Arvidsjaur snöskoterförening och en lokal företagare av totalt 14 inbjudna. De inbjudna var bla: eventföretag, företag med skoterförsäljning och reparationer, bensinstation okq8 och polis. Polisen hade förhinder men är en naturlig samarbetspart i detta och delgavs underlaget i efterhand.

Under mötet diskuterades hur vi kan stärka och utveckla skotertrafiken på centralorten. K4 lyfte allvaret med det militära förbudsområdet. I övrigt diskuterades mer digitala informationskanaler för framtiden, hur andra kommuner reglerar skotertrafiken i tätorten och vad som känns viktigast i Arvidsjaur.

- Upplåtna gator – många aktörer som önskar ökad tillgänglighet,
- viktigt med tydlighet kring vad som gäller och att begränsa i tid på dygnet och period på året.
- Informationsflöden ut till berörda - mer digitala lösningar framöver och lättillgänglig.
- Samarbete mellan snöröjning och skoterleder för att skapa säkra
- överfarter över vägar.
- Bra med uppföljning och uppdateringar.

Polisen bjöds in på en tematräff 2023-09-20 för att diskutera deras syn på skotertrafiken på centralorten. Inför mötet hade frågan lyfts med kollegor i länet.

I de kommuner som öppnat upp för fler upplåtna gator samtidigt som man begränsat skotertrafiken med förbudsgator, tydliga regler och begränsning i tider på dygnet och i perioder på året, upplever man att det blivit lugnare vad gäller skotertrafiken på centralorten.

Polisen ställer sig positiv till att öppna upp för möjligheten att köra närmaste väg till led. Dock är det inte lämpligt på alla vägar och bör begränsas med tydliga regler, i tid på dygnet och period på året.



forts Mn § 66

Dnr 2023-294

511

Trafikhandläggare får 2023-09-20 i uppdrag att ta in underlag till hur man i olika grupper upplever skotertrafiken:

- Pensionärsorganisationerna via LOTS gruppen (lokala trafik- och säkerhetsgruppen)
Svar: Inga upplevda problem.
- Sandbackaskolans fordons och transportprogram, med tanke på deras övningsområde
Svar: Det är absolut inget problem med skotertrafiken! Det är bara Positivt.

Hur vill Myndighetsnämnden att trafikhandläggare ska arbeta vidare med frågan.

Myndighetsnämndens beslut

Trafikhandläggare får i uppdrag att i samarbete med arbetsgruppen nedan ta fram ett förslag till skotertrafik på Arvidsjaur centralort.

Arbetsgrupp:

Camilla Grahn, sammankallande och trafikhandläggare Arvidsjaur kommun

Erika Harr, Gatuchef

Mattias Jonsson, tidigare ordförande skoterföreningen

Sara Sandberg, Polisen

Roland Sandgren, ordförande Arvidsjaur snöskoterförening

Preliminärt förslag ska presenteras på Myndighetsnämnden 2023-03-13.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare



Verksamhetsplan
och behovsutredning
2024-2026 för
alkohol, tobak,
läkemedel

Mbhn § 67

Dnr 2023-794

012

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till behovsutredning och tillsynsplan 2024-2026 för alkohol, folköl, tobak, rökfria miljöer och receptfria läkemedel.

Tillsynsplanen redovisar nämndens bedömning av det samlade tillsynsbehovet och är ett viktigt strategiskt styrdokument. Den anger hur tillsynen prioriteras med hänsyn till givna resurser. I tillsynsplanen regleras omfattningen av tillsynen inom olika områden samtidigt som den successivt utvecklas genom årlig revidering.

Enligt 9 kapitlet 2 § alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ges in till länsstyrelsen. Något krav på tillsynsplan finns inte i tobakslagen.

Tillsynsansvaret enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel utförs av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Tillsynen består av förebyggande, inre samt yttre tillsyn.

Myndighetsnämndens beslut

Behovsutredning och tillsynsplan för alkohol, folköl, tobak, rökfria miljöer och receptfria läkemedel 2024-2026 godkänns.

Exp
Länsstyrelsen
Berörda handläggare
Anslagstavlan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mbhn § 68

Dnr 2023-795

051

Indexuppräknings av
timavgift för miljöbalken
år 2024

Kommunfullmäktige har 2014-11-24 § 191 antagit taxa för kontroll inom miljöbalkens område med timavgift på 920 kr från och med år 2015.

I 4 § taxan står att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får höja taxan varje kalenderår med en procentsats motsvarande senaste tolv månaders förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basår för indexuppräknings är oktober 2014.

Senast en indexuppräknings genomfördes var år 2022. Då beslutade miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att indexuppräknings taxan till 1125 kr.

Uppräknings med konsumentprisindex för oktober månad:

Index för oktober 2014 är 314,02 och för år 2023 är oktoberindex 409,07.

Detta innebär att timtaxan kan höjas med faktorn $409,07/314,02 \times 920$.

Det är en ökning av nuvarande timtaxa med 73 kr. Timtaxan för år 2024 blir då 1198 kr.

Myndighetsnämndens beslut

Timtaxan för kontroll inom miljöbalkens område höjs med faktorn $409,07/314,02 \times 920$. Timtaxan blir då 1198 kr från och med 1 januari 2024.

Exp
Berörda handläggare
Anslagstavlan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mbhn § 69

Dnr 2023-796

051

Indexuppräknings av
timavgift för livsmedel
år 2024

Kommunfullmäktige har 2011-11-28 § 203 antagit taxa för livsmedelskontroll med timavgift på 1 050 kronor.

I 4 § taxan står att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får höja taxan varje kalenderår med en procentsats motsvarande senaste tolv månaders förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basår för indexuppräknings är oktober 2011.

Senast en indexuppräknings genomfördes var år 2022. Då beslutade miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att indexuppräknings taxan till 1 287 kronor.

Uppräknings med konsumentprisindex för oktober månad.

Index för oktober 2011 är 313,42 och för år 2023 är oktoberindex 409,07. Detta innebär att timtaxan kan höjas med faktorn $409,07/313,42 \times 1\,050$. Det är en ökning av nuvarande timtaxa med 83 kr. Timtaxan för år 2024 blir då 1370 kronor.

Myndighetsnämndens beslut

Timtaxan för livsmedelskontroll höjs med faktorn $409,07/313,42 \times 1\,050$. Timtaxan blir då 1370 kronor från och med 1 januari 2024.

Exp
Berörda handläggare
Anslagstavlan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mbhn § 70

Dnr 2023-797

012

Indexuppräknings-
timavgift alkohol, tobak
och receptfria läkemedel
år 2024

Kommunfullmäktige har 2019-06-17 § 77 beslutat om taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

I 4 § taxan står att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkningsindexen är oktober år 2018.

Det index för innevarande oktober månad som publicerades 2023-10-05 är 6,4 %. Det innebär att timtaxan räknas upp med 6,4 procent. Nuvarande timavgift är 1208 kr, efter indexuppräkningsindexen höjs taxan med 77 kr (1208*1,064). Timtaxan för år 2024 blir då 1285 kr.

Myndighetsnämndens beslut

Timtaxan höjs med 6,4 % enligt beslutat index i taxan för prövning och tillsyn enligt tobakslagen, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Timtaxan blir då 1285 kronor från och med 1 januari 2024.

Exp
Berörda handläggare
Anslagstavlan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mbhn § 71

Dnr 2023-805

012

Riktlinjer för serverings-
tillstånd

Kommunen ska enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen och föreskrifter kopplade till lagen, samt riktlinjer för hur föreskrifterna tillämpas i kommunen.

Genomtänkta och noggrant utformade riktlinjer skapar goda förutsättningar för att tillståndsgivningen ska kunna ske rättssäkert och effektivt för sökande.

Alkohollagen ger möjlighet för anpassning av när och var servering av alkoholhaltiga drycker ska tillåtas i kommunen och ger även kommunen rätt att neka serveringstillstånd.

Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma en likabehandling av tillståndsansökningar och att hjälpa dem som har för avsikt att ansöka om serveringstillstånd. Riktlinjerna används även som stöd vid varje tillståndsansökan.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden antog riktlinjer för serveringstillstånd 2020-03-18 §16. Kommunen har sedan 1 jan 2023 en ny politisk organisation där miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ersatts av myndighetsnämnden. Den nya nämnden behöver därigenom anta sina riktlinjer.

Förslag till riktlinjer har därigenom upprättats. I de nya riktlinjerna har även en del tillägg gjorts som i dokumentet är markerade med gult.

Myndighetsnämndens beslut

Riktlinjer för serveringstillstånd i Arvidsjaur kommun antas.

Exp
Berörda handläggare
Anslagstavlan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2023-11-22

25

Mn § 72

Dnr 2020-791

221

Rättelse av Myndighetsnämndens beslut 2023-09-20 §45 och Byggsanktionsavgift-nybyggnad av garage avvikande från bygglov, Anden 4

Myndighetsnämnden beslutade 2023-09-20 §45 dnr 2020-791 om en byggsanktionsavgift på 37 800kr på Anden 4 och den summan är felaktig. Summan skulle ha varit densamma som framgår utav beräkningsunderlaget, 17 028 kr.

Bakgrund till nytt beslut

Vid tillsynsbesök 2023-07-04 konstaterade byggnadsnämnden att takkonstruktionen på garaget som beviljades 2020-10-19 är under uppförande och avvikande från bygglov och startbesked. Taket beviljades som enkelt sadeltak men byggdes med frontespis mot befintligt garage. Det utförda dokumenterades med foton. Efter en anonym anmälan genomfördes ett ytterligare tillsynsbesök. Fastighetsägaren har underrättats den 2023-09-01 inför tillsynsbesöket. Vid tillsynsbesök 2023-09-11 konstaterade nämnden dessutom att garaget har uppförts 6,67 m till underkant underspikning dvs.ca. 65-70 cm högre än beviljad. I bygglovet beviljades ennockhöjd av 6,15 m.

För fastigheten Anden 4 gäller detaljplanen 2505-P2019/4 kv Anden och bestämmelserna i den detaljplanen innebär bl.a. att högsta tillåten nockhöjd är angiven med 5,5 m för komplementbyggnader. Detaljplanen för Anden 4 har nyligen digitaliserats. Det innebär att tillåten takhöjd lättare kan utläsas. Då takhöjden på 6,15 m beviljades, så var den informationen svårare att utläsa i detaljplanen, varpå 6,15 m initialt beviljades

Byggnaden avviker från beviljat bygglov vilket innebär att byggnaden är uppförd utan bygglov och startbesked. Det föreligger därför skäl för nämnden att ta ut en byggsanktionsavgift.

Om rättelse sker, dvs, det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL. Rättelse har inte skett.

Kommunicering har skett i ärendet och byggherren har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ett mejl har inkommit 2023-08-11 där byggherren ber om hjälp med att söka kompletterande bygglov. En ny ansökan inkom 2023-11-08 efter beslut om lovföreläggande 2023-10-24, men är inte komplett än.

forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



forts Mn § 72

Dnr 2020-791

221

Myndighetsnämndens beslut

1. Myndighetsnämndens beslut 2023-09-20 §45 dnr 2020-791 Byggsanktionsavgift, Anden 4 upphävs.
2. Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 62 §§ PBL, samt 9. kap. 1 § och 6 § punkt 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, påförs (namn), (adress), ägare till fastigheten, Anden 4, en byggsanktionsavgift om 17 028 kronor.

Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.

Skäl till beslut

Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder.

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Avgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Beräknad byggsanktionsavgift är 17 028 kronor. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oakt-samhet. Under vissa förutsättningar behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är oproportionerlig. Nämnden anser att avgiften är proportionerligt.

Något skäl för att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift föreligger inte.

Exp
Anslagstavlan
Fastighetsägare
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Redovisning av
delegationsbeslut och
meddelandeärenden

Mn § 73

I Delegationsbeslut

- Enligt lista - perioden 2023-09-26 till 2023-11-14.

II Meddelandeärenden

- Informationsbroschyr om nollvisionen och trafiksäkerhet för förtroendevalda från NTF (Nationelle trafiksäkerhetsförbundet). Broschyren delas ut.
- Exp beslut - Kf § 105 Reglemente – Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnd
- Exp beslut – Kf §104 Delårsrapport 2023-08-31 – Hela kommunen

III Kompetensutveckling/kurser

-

Myndighetsnämndens beslut

1. Redovisning av delegationsbeslut under perioden som förtecknats ovan godkänns.
2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.



Mn § 74

Förvaltningschefens
rapport samt redovisning
av ekonomi

Förvaltningschefens rapport

Samhällsbyggnadschefen informerade om följande:

1. Ny samhällsplanerare är rekryterad och börjar 15 januari 2024.
2. Ny riskklassning av Livsmedelsanläggningar pågår, vilket innebär att tillsynsplanerna för livsmedelskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen inte kan antas förrän nästa nämnd.
3. Information om digitalisering och e-tjänster för 2024.

Ekonomisk uppföljning t.o.m. 2023-10-31

Ekonomisk prognos visar att budget överskrids med ca 200 tkr.

Närvaro och voteringslista

Myndighetsnämnden 2023-2026

Sammanträde: 2023-11-22

Ordinarie ledamöter:

Namn	Närvarande		Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst
1 Anders Harr	1										
2 Kenneth Bäcklund	1										
3 Bernt Vikström	1										
4 Martin Nilsson	1										
5 Christina Lövgren	1										

Ersättare:

[illegible]